발송번호: 9-5-2015-018617544
발송일자: 2015.03.20.
제출기일: 2015.05.20.

YOUR INVENTION PARTNER

특 허 청

의견제출통지서

출원인	성명	두산중공업 주식회사 (출원인코드: 119980043286)
	주소	
대리인	성명	이영규 외 1 명
	주소	
발명자	성명	최병윤
	주소	
출원번호		10-2014-0001347
출원일자		2014.01.06.
발명의 명칭		발전기 수냉각 권선의 온도 측정 장치 및 이를 이용한 수냉각 권선의 온도 측정 방법

1. 이 출원에 대한 심사결과 다음과 같은 거절이유가 있어 특허법 제63조에 따라 이를 통지하오니 의견이 있거나 보정이 필요할 경우에는 상기 제출기일(2015.05.20.)까지 의견(답변, 소명)서[특허법시행규칙 별지 제24호서식] 또는/및 보정서[특허법시행규칙 별지 제9호서식]를 제출하여 주시기 바랍니다.

2. 상기 제출기일(2015.05.20.)을 연장하려는 경우에는 지정기간연장신청을 통해 그 제출기일을 4개월까지 연장할 수 있습니다. 이 경우 연장신청은 1개월 단위로 해야 하며, 필요 시 4개월을 초과하지 않는 범위에서 2개월 이상을 일괄하여 연장신청할 수 있습니다. 불가피한 사유의 발생(하단의 안내참조)으로 4개월을 초과하여 지정기간을 연장받고자 하는 때에는 그 사유를 기재한 소명서를 추가로 첨부해서 연장신청을 해야 합니다.

[심사결과]

□ 심사 대상 청구항 : 제1-11항

□ 이 출원의 거절이유가 있는 부분과 관련 법조항

순번	거절이유가 있는 부분	관련 법조항
1	청구항 전항	특허법 제29조제2항

[구체적인 거절이유]

이 출원의 특허청구범위의 청구항 전항에 기재된 발명은 아래와 같이 그 출원 전에 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조제2항에 따라 특허를 받을 수 없습니다.

- 아 래 -

* 인용발명1: 일본 공개특허공보 특개2006-090762호(2006.04.06.)
* 인용발명2: 공개특허공보 제10-2011-0037199호(2011.04.13.)

청구항 1 발명의 바디부, 전극부, 탄성부, 인출선은 인용발명1의 실린더(8), 시스형 온도센서(1), 코일스프링(6), 외부 도선(4)과 동일합니다. 다만, 청구항 1 발명은 그 측정대상을 구체화(발전기의 수냉각 권선을 냉각수 온도 측정)하고 있으나, 측정장치에 있어서 측정대상을 변경하여 적용하는 것은 통상의 기술자의 창작능력범주에 해당됩니다.

청구항 2 발명에 부가·한정된 사항은 인용발명1의 구멍이 형성된 관통수단(筒手段:12) 및 용수철지지부재(3)와 동일합니다.

청구항 3 발명에 부가·한정된 사항은 인용발명1의 관통수단(12)의 외면에 나사가 형성된 구성(24a·24b)과 동일합니다.

청구항 4 발명은 전극부의 구성을 구체화(엘레멘트 튜브, 금속재 심선, 측온접점)하고 있으나, 상기 구성은 열전대 온도 센서의 전형적인 구성에 해당될 뿐만 아니라 위와 같은 구성은 인용발명2의 밀봉부(16)를 포함하는 보호관, 금속재의 심선(12·13), 온도 감지부(14)에도 나타나 있습니다.

청구항 5 발명에 부가·한정된 사항은 인용발명2의 산화마그네슘 재질의 절연체의 구성(15)과 동일합니다.

청구항 6 발명에 부가·한정된 사항은 인용발명1의 용수철지지부재(3)과 동일합니다.

청구항 7 발명에 부가·한정된 사항은 인용발명1의 코일스프링의 구성과 동일합니다.

청구항 8 발명은 인출선이 두 가닥의 도선을 감싸는 내·외부 피복층, 편조선이 삽입 구성되도록 한 것이나, 측정장치에서 도선의 보호 및 신호 왜곡 방지를 위해 피복층이나 편조선을 부가하는 것은 통상의 기술자의 창작능력범주에 해당됩니다.

청구항 9 발명에 부가·한정된 사항은 인용발명1의 가요성 코일(5)의 구성과 동일합니다.

청구항 10 발명은 청구항 1 내지 9 발명의 어느 하나를 측정대상부에 고정시키고 모니터링 수단에 연결시키고 이를 모니터링하는 구성을 부가하고 있으나, 측정장치를 측정대상에 고정시키고 이를 디스플레이(모니터링)하는 것은 측정장치의 일반적인 작업방식에 불과한 것으로 통상의 기술자의 창작능력범주에 해당됩니다.

청구항 11 발명은 측정 대상을 구체화하고 있으나, 측정장치에 있어서 측정대상을 변경하여 적용하는 것은 통상의 기술자의 창작능력범주에 해당됩니다.

[첨 부]

첨부1 일본 공개특허공보 특개2006-090762호(2006.04.06.) 1부.

첨부2 공개특허공보 제10-2011-0037199호(2011.04.13.) 1부. 끝.

2015.03.20.

특허청 특허심사기획국

계측분석심사팀 심사관 이달경 _____

<< 안내 >>

1. 특허법 제47조제2항에 따라 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 안에서 명세서 또는 도면을 보정할 수 있음을 알려드립니다.
(참고 : 최후거절이유통지 후 및 특허거절결정에 대한 재심사 청구시의 보정에 대해서는 특허법 제47조제3항 규정도 적용됨을 알려드립니다.)

2. 출원일이 2013년 7월 1일 이후인 출원에 대해서는, 하나의 의견제출통지에 따른 지정기간 내에 보정서를 2회 이상 제출한 경우에는, 마지막 보정 이외의 모든 보정은 취하간주되오니 주의하시기 바랍니다(2013.3.22. 공포 개정특허법 제47조제4항).

3. 보정료 납부안내
o 명세서 또는 도면을 보정하기 위하여 명세서등 보정서를 전자문서로 제출할 경우 매건 4,000원, 서면으로 제출할 경우 매건 14,000원의 보정료를 납부하여야 합니다.
o 보정료는 접수번호를 부여받아 이를 납부자번호로 "특허료등의 징수규칙" 별지 제1호서식에 기재하여, 접수번호를 부여받은 날의 다음 날까지 납부하여야 합니다. 다만, 납부일이 공휴일(토요휴무일을 포함한다)에 해당하는 경우에는 그날 이후의 첫 번째 근무일까지 납부하여야 합니다.
o 보정료는 국고수납은행(대부분의 시중은행)에 납부하거나, 인터넷지로(www.giro.or.kr)로 납부할 수 있습니다. 다만, 보정서를 우편으로 제출하는 경우에는 보정료에 상응하는 통상환을 동봉하여 제출하시면 특허청에서 납부해드립니다.

4. 지정기간연장 안내 : 연장가능기간(4개월)을 초과하여 지정기간을 연장하고자 소명서를 첨부하여 지정기간연장신청서를 제출한 경우 심사관은 아래의 사유에 해당되는지를 판단하여 지정기간연장의 승인 여부 및 연장할 수 있는 기간을 정하여 통지합니다.
【4개월을 초과하여 지정기간연장을 할 수 있는 사유】
① 기간만료 전 1개월 이내에 최초로 대리인을 선임하거나 선임된 대리인 모두를 해임·변경한 경우
② 기간만료 전 1개월 이내에 출원인변경신고서를 제출한 경우
③ 기간만료 전 2개월 이내에 외국특허청의 심사결과를 받은 경우로서 동 심사결과를 보정서에 반영하고자 하는 경우(이 경우 신청서 제출 시 해당 심사결과 사본 및 그 기초가 된 청구범위 사본도 같이 제출해야 함)
④ 의견제출통지서의 송달이 1개월 이상 지연된 경우(1개월 추가 연장 가능)
⑤ 원출원 또는 분할출원이 심판이나 소송에 계류 중인 경우
⑥ 거절이유와 관련된 시험 및 결과측정에 기간이 더 필요한 경우
⑦ 기타 불가피하게 기간연장이 필요하다고 인정되는 경우
단, 제3자가 심사청구한 때에는 ①~⑤의 경우라도 불승인

※ 이 통지서의 내용에 대해 문의사항이 있으시면 특허청 ☎ 042-481-5480(담당심사관 이달경)로, 서식 또는 절차에 대하여는 특허고객상담센터 ☎1544-8080로 문의하시기 바랍니다.

※ 우 302-701 대전광역시 서구 청사로 189, 4동 (둔산동, 정부대전청사)